Número de Solicitud	**2491457**	Fecha solicitud: 26/01/2026 21:26:39	
Tipo de Documento	Cédula de ciudadanía	Número de identificación	52152307
Tipo de vinculación:	ApodDdo - PREVISORA SEGUROS	Tarjeta profesional:	102221
Primer Nombre	TANIA	Segundo Nombre	
Primer Apellido	HERNANDEZ	Segundo Apellido	
Email	cmorillo@edys-sas.com	Teléfono de contacto:	

Datos de la solicitud:

Número de radicación: **08001333300720260001000** ☐ Parte procesal

Ubicación:

Datos del proceso:

Clase del proceso:TUTELA
Ponente:JESUS ENRIQUE HERNANDEZ GAMEZ
Demandante:ANTHONY JOSE ANDRADE POLO
Demandado:LA PREVISORA S.A COMPAIA DE SEGUROS
Asunto:

Observaciones del solicitante:

1- CONTESTACION 2026-00010-00 ANTHONY JOSE ANDRADE POLO

Máximo 1000 caracteres.

De acuerdo a la información aportada por el usuario, seleccione el tipo de publicidad para la actuación y sus documentos (se recomienda dejarlo como tipo de publicidad: Clasificada):

SEÑORES
JUZGADO SÉPTIMO (7o) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Radicado: 08001-33-33-007-2026-00010-00
Accionante: ANTHONY JOSE ANDRADE POLO
Accionada: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Asunto: CONTESTACIÓN A ACCIÓN DE TUTELA - AUSENCIA DE ACCIÓN U OMISIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS POR PARTE DE PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Bogotá, 23 de enero de 2026

Respetado Juez

TANIA MARCELA MALELY HERNANDEZ GUZMAN, identificada como aparece al final del escrito, actuando como apoderada judicial de La Previsora Compañía de Seguros S.A., identificada con NIT No. 860.002.400-2, representada legal, judicial y extrajudicialmente por la doctora Leydy Viviana Mojica Peña, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.511.668, quien otorgó poder mediante la escritura pública No. 510 del 17 de junio de 2025, protocolizada en la Notaría 35 del Círculo de Bogotá D.C., en ejercicio del derecho de contradicción y defensa de mi representada, me permito, dar respuesta del amparo invocado en los siguientes términos:

I. SOLICITUD

Con fundamento en los argumentos que se expondrán a continuación, En nombre y representación de la compañía accionada, solicito respetuosamente a su despacho declarar la **improcedencia de la acción de tutela** presentada, toda vez que no existe acción u omisión atribuible a la entidad que configure una amenaza o vulneración actual de los derechos fundamentales invocados.

La improcedencia se sustenta en tres aspectos esenciales: **(i)** La aseguradora carece de interés jurídico en la revisión del dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez; **(ii)** No se acreditó la incapacidad económica del accionante para sufragar los honorarios de dicha Junta, requisito indispensable para trasladar esa carga a la entidad accionada y; **(iii)** No se configura un perjuicio irremediable, pues el trámite administrativo ordinario se encuentra en curso y es idóneo para garantizar los derechos reclamados.

Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual, procedente únicamente cuando no existan otros medios de defensa judicial o como medida transitoria para evitar un perjuicio grave, inminente e irreparable. En este caso, el accionante dispone de mecanismos administrativos y judiciales ordinarios para impugnar la calificación de pérdida de capacidad laboral y acceder a la indemnización derivada del accidente

de tránsito cubierto por el **Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)**. Dicho procedimiento se adelanta conforme a lo previsto en el Decreto 780 de 2016 y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Debe resaltarse que el trámite de calificación de pérdida de capacidad laboral no constituye, por sí mismo, un perjuicio irremediable. La Corte Constitucional ha señalado que este debe ser grave, urgente e impostergable, condiciones que no concurren en el presente caso, donde existe un procedimiento ordinario en curso, razonable en el tiempo y diseñado para garantizar la protección efectiva de los derechos de las víctimas.

La aseguradora ha actuado dentro de los términos legales y su respuesta no constituye una negativa arbitraria ni vulnera derecho fundamental alguno. Por el contrario, se limitó a informar los procedimientos aplicables y las razones jurídicas por las cuales no corresponde a la entidad sufragar los honorarios de la Junta Regional de Calificación. Esta actuación se fundamenta en el principio de legalidad y en el régimen especial del SOAT, que asegura la protección de las víctimas bajo parámetros claros y reglados.

En consecuencia, no existe vulneración actual ni amenaza inminente de derechos fundamentales que justifique la procedencia de la acción de tutela como mecanismo preferente o transitorio. Por ello, se solicita respetuosamente:

Declarar improcedente la acción de tutela por incumplimiento del principio de subsidiariedad y ausencia de perjuicio irremediable. Y en consecuencia negar las pretensiones del accionante, pues la compañía no está constitucional ni legalmente obligada a sufragar honorarios asociados a un trámite en el cual carece de interés jurídico.

Subsidiariamente, desestimar la alegación de vulneración de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados, dado que la entidad accionada cumplió oportunamente con su deber de respuesta.

II. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES.

En este apartado, la parte accionada expone los hechos que fundamentan su defensa, con el propósito de delimitar el alcance de su posición jurídica y facilitar el análisis por parte de la autoridad competente:

HECHO PRIMERO: El 12 de julio del 2025, ANTHONY JOSE ANDRADE POLO, sufrió un accidente de tránsito, dicho vehículo se encontraba amparado por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), expedido por La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

Posteriormente, el 26 del mes de noviembre del 2025, la accionante recibió dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral (PCL), emitido por la aseguradora, en el cual se estableció un porcentaje de 0.0%.

HECHO SEGUNDO: Ante la inconformidad con el dictamen inicial, la accionante presentó

recurso de impugnación solicitando la remisión del expediente a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para una revisión definitiva. En su escrito, pidió que los honorarios de dicha calificación fueran asumidos por la aseguradora.

HECHO TERCERO: El marco normativo en materia de seguridad social y procedimientos administrativos establece que corresponde al interesado adelantar las gestiones y asumir los costos derivados de los recursos legales que interponga, incluyendo los de apelación contra decisiones administrativas o judiciales. En consecuencia, trasladar esta responsabilidad financiera a la aseguradora carece de sustento legal o contractual, resultando contrario a los principios que rigen el sistema jurídico.

HECHO CUARTO: La Previsora S.A. ha actuado conforme al marco normativo del SOAT y a las disposiciones legales sobre indemnización por incapacidad permanente. El Decreto 780 de 2016 exige la calificación de pérdida de capacidad laboral por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez para el reconocimiento de la indemnización. Sin embargo, el artículo 50 del Decreto 2463 de 2001 establece que los honorarios de dicha Junta deben ser asumidos por el asegurado. En este sentido, la aseguradora no tiene obligación de cubrir esos gastos, pues se trata del cumplimiento estricto de la normativa vigente y no de una vulneración del derecho al mínimo vital.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

A continuación, se exponen las normas y la jurisprudencia que fundamentan la petición dirigida a este despacho judicial.

1. NO ES IMPUTABLE EL PAGO DE HONORARIOS A PREVISORA POR INTERÉS DEL ACCIONANTE EN IMPUGNACIÓN FRENTE A CALIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL.

La solicitud de que la aseguradora asuma los honorarios derivados de la impugnación de la Pérdida de Capacidad Laboral (PCL) debe analizarse desde dos perspectivas:

(i) La jurisprudencia constitucional ha señalado que la obligación de cubrir dichos honorarios por parte de la aseguradora sólo procede cuando el accionante demuestra su incapacidad económica para asumirlos. Conforme a las sentencias SU-819 de 1999 y T-260 de 2017, corresponde al demandante probar su situación económica, sin que exista una tarifa legal específica sobre los medios probatorios. El juez constitucional debe valorar la evidencia aportada para determinar si procede trasladar la carga a la aseguradora, como ha ocurrido excepcionalmente en fallos como T-400 de 2017, T-076 de 2019, T-003 de 2020, T-336 de 2020 y T-195 de 2024, en los que se acreditó la incapacidad económica del accionante.

(ii) El marco legal, en particular el artículo 20 del Decreto 1352 de 2013 y el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, establece que las juntas regionales de calificación intervienen únicamente a solicitud de la parte interesada y que dicha intervención implica el pago anticipado de honorarios. Esto confirma que no existe obligación legal para la aseguradora de tramitar el recurso ni de asumir los costos de la impugnación, salvo que sea ella quien tenga interés en el trámite.

En consecuencia, la acción de tutela resulta improcedente, pues no existe acción u omisión imputable a la aseguradora. No hay mandato legal que le imponga la obligación de gestionar el recurso de apelación ni de asumir los costos económicos derivados de este. Tampoco las condiciones de la póliza suscrita entre las partes contemplan tal obligación.

Adicionalmente, el accionante no ha aportado pruebas suficientes que acrediten su incapacidad económica. Esta omisión es determinante, ya que la carga de demostrar la vulneración de derechos fundamentales recae en quien solicita la protección judicial. La falta de prueba sobre la imposibilidad de sufragar los gastos de apelación debilita sustancialmente su pretensión de trasladar dicha carga financiera a la aseguradora.

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-819 de 1999, al analizar el principio de solidaridad en el sistema de salud, precisó que el Estado colombiano no es un Estado benefactor y enfrenta limitaciones de recursos que impiden garantizar plenamente el acceso a los servicios públicos esenciales. Por ello, resulta indispensable la utilización adecuada y racional de los fondos destinados a la seguridad social, con el fin de asegurar la cobertura de toda la población, especialmente la más vulnerable.

Esta realidad financiera es aplicable, por analogía, al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que también se rige por el principio de solidaridad. Imponer al SOAT obligaciones financieras no previstas en su estructura, como el pago de honorarios por impugnación de la calificación de pérdida de capacidad laboral, comprometería la sostenibilidad del modelo y afectaría la finalidad de la prestación que ofrece Previsora, compañía estatal que compite en igualdad de condiciones con el sector privado.

La Corte ha reiterado este criterio en decisiones como la T-336 de 2020, donde se estableció que, aunque las aseguradoras deben realizar la evaluación de pérdida de capacidad laboral, los honorarios de la Junta Regional de Calificación de Invalidez en caso de impugnación deben ser asumidos por el demandante, dado que su solicitud implica una carga financiera que no corresponde a la aseguradora.

Por otra parte, ante una eventual orden judicial que disponga el pago de honorarios en sede de impugnación bajo la figura del fallo extra o ultra petita, debe recordarse que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-195 de 2012, precisó que esta facultad sólo es válida cuando se sustenta en hechos narrados, pruebas aportadas y circunstancias relevantes invocadas en la solicitud de tutela. En el presente caso, existe carencia de pruebas y argumentación que permitan al juez constitucional exceder los límites de lo pedido.

En conclusión, no se encuentran elementos que habiliten al juez para fallar extra o ultra petita. Esta facultad excepcional sólo procede cuando se demuestra una vulneración clara y manifiesta de derechos fundamentales que requiere protección urgente, lo cual no ocurre en este proceso. La ausencia de pruebas y argumentos impide configurar los supuestos fácticos que justificaría el uso de dicha potestad, la cual debe ejercerse siempre con cautela y en estricto respeto del debido proceso y el derecho de defensa.

2. DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y SALUD VIDA, DIGNIDAD HUMANA, DEBIDO PROCESO Y OTROS .

Respecto de la solicitud de amparo presentada en el marco de la acción de tutela, invocando la protección de diversos derechos fundamentales, es necesario precisar que la Corte Constitucional ha reiterado que este mecanismo resulta improcedente cuando no se acredita la existencia de una acción u omisión de la entidad demandada que configure una amenaza o vulneración real, concreta e inmediata del derecho invocado.

La jurisprudencia constitucional ha establecido que la tutela es un mecanismo subsidiario y residual, cuya procedencia depende de la existencia de una conducta activa u omisiva atribuible al accionado que afecte directamente los derechos fundamentales del accionante.

Asimismo, la Corte ha advertido que la tutela no puede sustentarse en hechos inexistentes, presuntos o hipotéticos, pues ello vulneraría principios esenciales como el debido proceso y la seguridad jurídica. En la Sentencia T-130 de 2014 se precisó:

"Cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al accionado respecto de la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación de un derecho fundamental, debe declarar la improcedencia de la acción de tutela."

Aplicando estos criterios al caso analizado, no se evidencia ni se ha aportado prueba suficiente que permita concluir que Previsora S.A. haya incurrido en una conducta que afecte de manera real y efectiva los derechos fundamentales invocados. Por el contrario, consta que la entidad dio respuesta a los trámites requeridos, incluyendo la calificación de pérdida de capacidad laboral mediante el dictamen correspondiente.

En consecuencia, conforme a la doctrina constitucional vigente, la acción de tutela interpuesta resulta improcedente, al no configurarse vulneración ni amenaza efectiva de los derechos alegados, ni existir prueba que sustente dicha pretensión. Por tanto, no procede otorgar el amparo solicitado, al no cumplirse las condiciones que habilitan su procedencia según los parámetros establecidos por la Corte Constitucional.

3. NO ACREDITACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL MÍNIMO VITAL .

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la vulneración del derecho fundamental al mínimo vital exige la presentación de pruebas concretas, claras y suficientes que demuestren una situación de desprotección en la cual el accionante se vea impedido de satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia. La Corte Constitucional, en sentencias como la T-426 de 1992 y la T-544 de 1993, ha señalado que no basta con alegar una afectación económica para acreditar la transgresión de este derecho; es necesario demostrar que la falta de recursos coloca al interesado en una condición de extrema vulnerabilidad, con incidencia directa en su derecho a una vida digna.

En el caso analizado, la simple manifestación de inconformidad frente al trámite administrativo no constituye prueba suficiente de una privación efectiva de los recursos indispensables para garantizar condiciones mínimas de subsistencia.

No se ha aportado evidencia que permita inferir una omisión arbitraria o una negativa injustificada por parte de La Previsora. Por el contrario, el trámite se ha desarrollado conforme a

la normatividad vigente, sin que se advierta una conducta que haya generado una afectación grave, inminente o irremediable al derecho fundamental al mínimo vital.

En este contexto, la actuación de La Previsora no puede interpretarse como un desconocimiento de los derechos del accionante, sino como el cumplimiento de los procedimientos legalmente establecidos para la autorización del pago de la indemnización. La Corte ha reiterado que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para resolver controversias que no involucran una afectación directa e inmediata de derechos fundamentales, especialmente cuando no se ha acreditado la supuesta vulneración dentro del expediente.

En consecuencia, la acción de tutela interpuesta resulta improcedente, al no configurarse una afectación real y demostrada al mínimo vital ni a otros derechos fundamentales, conforme a los criterios jurisprudenciales vigentes.

4. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA AL NO ACREDITAR EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene carácter subsidiario y residual, y sólo procede cuando no existen otros mecanismos judiciales idóneos y eficaces para resolver el problema jurídico sometido a consideración del juez constitucional. En este sentido, la tutela no constituye el medio adecuado para resolver situaciones que pueden ser abordadas mediante los canales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, como ocurre en el caso de la calificación de pérdida de capacidad laboral (PCL) para efectos de indemnización por accidente de tránsito.

Las controversias relacionadas con el reconocimiento y pago de indemnizaciones derivadas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) tienen naturaleza contractual y deben resolverse a través de mecanismos ordinarios, como el proceso declarativo ante la jurisdicción civil o las reclamaciones ante la Superintendencia Financiera de Colombia. La Corte Constitucional ha reiterado en múltiples pronunciamientos —entre ellos, las sentencias T-195 de 2024 y T-336 de 2020— que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para exigir el pago de indemnizaciones, dado que está orientada exclusivamente a la protección inmediata de derechos fundamentales cuando se evidencia una amenaza o vulneración real y urgente.

La inconformidad con la duración de un trámite administrativo no justifica la interposición de una acción de tutela, pues ello desnaturalizaría su finalidad excepcional y la convertiría en una instancia paralela para la resolución de controversias contractuales. La accionante cuenta con vías judiciales ordinarias adecuadas para reclamar sus derechos en el marco del contrato de seguro, sin que se configure una afectación directa e inminente a sus derechos fundamentales que amerite el uso del mecanismo tutelar.

La Corte ha sido enfática en señalar que la tutela no debe utilizarse como recurso alternativo cuando existe un proceso administrativo o judicial en curso que puede resolver la problemática planteada. En el presente caso, la accionante dispone de un mecanismo legal específico y efectivo para controvertir la decisión de calificación de pérdida de capacidad laboral, claramente estipulado en la legislación vigente. Este recurso de impugnación no depende de la intervención o autorización de la aseguradora Previsora, lo que garantiza la autonomía de la accionante para

ejercer su derecho de defensa.

La normativa aplicable establece que los costos derivados de la impugnación, particularmente los honorarios periciales, deben ser asumidos por el interesado. Esta disposición busca fomentar un ejercicio responsable de los recursos impugnatorios, al tiempo que reconoce el derecho de quien se considere afectado por una decisión a solicitar su revisión por los canales legales establecidos.

Adicionalmente, el ordenamiento jurídico contempla una instancia superior de revisión ante la Junta Nacional de Calificación, que actúa como tribunal de alzada frente a las decisiones de las Juntas Regionales. Esta doble instancia administrativa garantiza una valoración exhaustiva de la pérdida de capacidad laboral y ofrece mayores garantías al accionante para la protección de sus derechos.

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-150 de 2021, precisó que la acción de tutela es improcedente si existe un mecanismo judicial idóneo y eficaz para resolver el problema jurídico planteado, salvo que se configure un perjuicio irremediable. En ese sentido, se identifican tres hipótesis:

- **Improcedencia definitiva**, cuando existen medios judiciales idóneos y eficaces y no hay riesgo de perjuicio irremediable.
- **Procedencia definitiva**, si no existen medios judiciales de protección adecuados.
- **Procedencia transitoria**, cuando existen medios judiciales, pero se configura un perjuicio irremediable.

Un mecanismo judicial se considera idóneo si es materialmente apto para resolver el problema jurídico y producir el efecto protector de los derechos fundamentales, y eficaz cuando permite brindar una protección oportuna. El juez constitucional debe valorar estas condiciones de forma concreta, atendiendo a las circunstancias particulares del caso.

En el presente asunto, no se ha demostrado la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención urgente del juez constitucional. La inconformidad con una decisión administrativa, existiendo mecanismos legales para su revisión, no configura por sí sola un perjuicio irremediable que habilite el uso excepcional de la acción de tutela.

Por lo tanto, al no acreditarse el requisito de subsidiariedad —pues existen mecanismos ordinarios idóneos para resolver la controversia contractual derivada del SOAT— y no evidenciarse una amenaza o vulneración inminente de derechos fundamentales, resulta improcedente la acción de tutela. En consecuencia, se solicita al despacho declarar su improcedencia, en concordancia con la doctrina constitucional y el ordenamiento jurídico vigente.

5. NO APLICACIÓN DE FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA

Ante la eventualidad de una orden judicial que disponga el pago de honorarios por parte de la aseguradora en ejercicio de la facultad de fallar extra o ultra petita, debe recordarse lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-195 de 2012. En dicha providencia se precisó que esta facultad sólo es válida cuando se sustenta en los hechos narrados, las pruebas aportadas y las circunstancias relevantes invocadas en la solicitud de tutela.

En el caso analizado, no existen elementos probatorios ni argumentativos que permitan al juez constitucional emitir un fallo que exceda los límites de lo pedido (extra petita) o que se pronuncie sobre aspectos no solicitados (ultra petita). Aunque esta facultad existe como herramienta excepcional, su aplicación se restringe a situaciones de vulneración manifiesta de derechos fundamentales que requieren protección urgente, incluso si no fueron solicitadas expresamente.

Esta potestad no es discrecional ni arbitraria; debe ejercerse con suma cautela y en estricto apego al debido proceso y al derecho de defensa. La decisión judicial que se ampare en esta figura debe estar sólidamente fundamentada en hechos probados, pruebas legalmente allegadas y circunstancias particulares del caso. Su finalidad es garantizar la efectividad de la protección constitucional, evitando que formalismos procesales impidan el restablecimiento del orden vulnerado.

En consecuencia, la ausencia de pruebas que demuestren una vulneración de derechos más allá de lo solicitado impide la configuración de los supuestos fácticos que habilitaría al juez para hacer uso de esta facultad excepcional.

Debe reiterarse, además, que la apelación del dictamen de pérdida de capacidad laboral corresponde al accionante, quien, conforme a lo indicado en el dictamen emitido por La Previsora S.A., puede acudir por su cuenta a una nueva valoración ante las entidades competentes, de acuerdo con los términos de la ley.

IV. SOLICITUD

Con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación, en nombre y representación de la compañía accionada, solicito respetuosamente a su despacho **declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada**, toda vez que no existe acción u omisión atribuible a la entidad que configure una amenaza o vulneración actual de los derechos fundamentales invocados.

La improcedencia se sustenta en tres aspectos esenciales: **(i)** La Previsora carece de interés jurídico en la revisión del dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez; **(ii)** No se acreditó la incapacidad económica del accionante para sufragar los honorarios de dicha Junta, requisito indispensable para trasladar esa carga a la entidad accionada; y **(iii)** No se configura un perjuicio irremediable, pues el trámite administrativo ordinario se encuentra en curso y es idóneo para garantizar los derechos reclamados.

La Previsora ha actuado dentro de los términos legales y su respuesta no constituye una negativa arbitraria ni vulnera derecho fundamental alguno. Por el contrario, se limitó a informar los procedimientos aplicables y las razones jurídicas por las cuales no corresponde a la entidad sufragar los honorarios de la Junta Regional de Calificación. Esta actuación se fundamenta en el principio de legalidad y en el régimen especial del SOAT, que asegura la protección de las víctimas bajo parámetros claros y reglados. En consecuencia, no existe vulneración actual ni amenaza inminente de derechos fundamentales que justifique la procedencia de la acción de tutela como mecanismo preferente o transitorio.

Subsidiariamente, se solicita desestimar la alegación de vulneración de derechos fundamentales, toda vez que la entidad accionada cumplió oportunamente con su deber de respuesta.

V. ANEXOS
- Anexo 1: Poder y certificado de existencia y representación legal

VI. NOTIFICACIONES
Las notificaciones serán recibidas a través de correo electrónico: tutelas@edys-sas.com

Cordialmente,

TANIA MARCELA MALELY HERNANDEZ GUZMAN,
Representante legal de Economía Derecho y Sociedad S.A.S
C.C. No. 52.152.307
T.P. No. 102.221 del Consejo Superior de la Judicatura

Aa106405910 Ca5429...

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 510

QUINIENTOS DIEZ

OTORGADA EN LA NOTARÍA TREINTA Y CINCO (35) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL

FECHA DE OTORGAMIENTO: DIECISIETE (17) DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025)

CLASE DE ACTO: PODER GENERAL

PODERDANTE: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

A: **TANIA MARCELA MALELY HERNANDEZ GUZMAN**

CÓDIGO 1100100035

* * * * * * * *

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, en la **NOTARÍA TREINTA Y CINCO (35) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL,** cuya Notaria en propiedad es **MARÍA ÁNGELA BEATRIZ SANIN POSADA,** se otorga en la fecha arriba indicada, esta escritura pública que se consigna en los siguientes términos:

Comparece con minuta enviada por E-mail: El (la) señor (a) la **LEYDY VIVIANA MOJICA PEÑA,** mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. identificada con cédula de ciudadanía Número 63.511.668 de Bucaramanga, quien en su calidad de Representante Legal de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS – NIT. 860.002.400-2**, lo cual se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se protocoliza con este instrumento y en la calidad antes dicha, manifiesta:

PRIMERO. – Que, por medio de este instrumento público. procede a OTORGAR PODER GENERAL, a **TANIA MARCELA MALELY HERNANDEZ GUZMAN**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.152.307 expedida en Bogotá D.C., como representante legal de la firma ECONOMÍA, DERECHO Y SOCIEDAD S.A.S. – ED&S S.A.S, identificada con el **NIT. 900.422.908-8**, en los términos del artículo 75 del Código General del Proceso, para que en nombre y representación de

NOTARIA 35 M.A. BEATRIZ SANIN POSADA

Aa106405910 11505iOaDIIUAI9A 04212-24
Scanned with CamScanner

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS – NIT. 860.002.400-2, ejerza la representación y defensa judicial de la Aseguradora en las Acciones de Tutelas y Desacatos, lo cual incluye contestar, presentar recursos e impugnaciones, así como todos los actos de la defensa inherentes en el trámite de aquellas.-

******* HASTA AQUÍ LA MINUTA *******

CONSTANCIA NOTARIAL - Se deja constancia que esta escritura pública fue firmada fuera del Despacho Notarial por los Representantes de **LA PREVISORA S.A.**, de conformidad con el **artículo 2.2.6.1.2.1.5.** del **Decreto Único Reglamentario 1069** del **26** de **mayo de 2015** (**antes** artículo 12 del Decreto 2.148 de 1.983).

CONSTANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS OTORGANTES:

Se hace constar que los otorgantes fueron identificados con los documentos que se citan al pie de su firma, en el cual sus nombres y apellidos aparecen escrito así: —

LEYDY VIVIANA MOJICA PEÑA

ADVERTENCIA, OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN:

Se advirtió a los otorgantes:

1. - Que las declaraciones emitidas por ella deben obedecer a la verdad.

2.- Que son responsables penal y civilmente en el evento que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales.

3.- Que la Notaria se abstiene de dar fe sobre el querer o fuero interno de los otorgantes que no se expresó en este documento.

4.- Advertida del contenido del artículo 6° del Decreto Ley 960 de 1.970, los otorgantes insistieron en firmar este instrumento tal como está redactado, y así se autoriza entonces por la Notaria.

El(los) otorgante(s) que actúa(n) como apoderado(s) o representante(s) de alguno(s) de los contratantes declaró(aron) que obra(n) dentro del marco de sus facultades y/o restricciones y que se hace(n) expresamente responsable(s) de la vigencia y amplitud de tal(es) poder(es) o calidad(es), y que a la fecha no ha(n) sido notificado(s) de revocatoria o modificación alguna de los términos y condiciones de su mandato.

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Scanned with CamScanner

Los otorgantes hacen constar que ha verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos completos, estados civiles, los números de sus documentos de identidad y declaran que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas, en consecuencia asumen la responsabilidad que se deriva de cualquier inexactitud en los mismos. Conocen la Ley y saben que el Notario responde de la regularidad formal de las escrituras públicas pero no de la veracidad de las declaraciones de los otorgantes.----------

---

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y normas complementarias, los comparecientes declaran que han autorizado a la Notaria Treinta y Cinco (35) del Circulo de Bogotá, a realizar el tratamiento de sus datos personales que han sido recopilados durante el trámite de otorgamiento de la escritura autorizándola para que, como encargada del tratamiento en virtud de las funciones notariales a ella asignadas, lleve a cabo el trámite requerido y los demás trámites notariales que se tengan que surtir como complemento a la escrituración y los almacene en el protocolo que permanece en la Notaría por el tiempo que la ley lo disponga. Los comparecientes declaran conocer que la información personal que se encuentra incorporada en el presente instrumento es de naturaleza pública, de manera que a ella podrán tener acceso todas las personas que se encuentren interesadas en consultar y/o contar con una copia de este instrumento. Los comparecientes declaran conocer que para mayor información sobre el tratamiento que se les da a sus datos personales por la Notaria como encargada del tratamiento podrán acceder a la política de privacidad publicada en la página web www.notaria35bogota.com.co, o solicitarla al correo electrónico notaria35bogota@ucnc.com.co; treintaycincobogota@supernotariado.gov.co; notaria35@notaria35bogota.com.- ----------

LEIDO el presente instrumento, los otorgantes estuvieron de acuerdo con él, lo aceptaron en la forma como está redactado y en testimonio de que le da su aprobación y asentimiento, lo firma. ----------

DERECHOS NOTARIALES: ----------

(Resolucion No.585/2025) $ 86.200 ----------

Aa106405911 Ca542926174 1150119AODDaUAU 04-12-24 16-04-25

NOTARIA 35 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. cadena

Scanned with CamScanner

IVA: (Artículo 4°. Ley 397/84): $ 62.757——

SUPER-NOTARIADO Y REGISTRO: $ 9.200——

GRUPO ESPECIAL DE NOTARIADO: $ 9.200——

Esta escritura se extendió en las hojas de papel notarial números:

Aa106405910, Aa106405911

LEIDY AVIANA MOJICA PEÑA C.C.# 63'511.668

DIRECCION: Cl 17 # 9-7 TELÉFONO: 315-5968931

CORREO: levimope@hotmail.com.

ACTIVIDAD ECONÓMICA (RES.239/13 UIAF): Servicios Legales

Expuesta políticamente (Dcto.1674/16): Si__ No__

Cargo: Jefe-Juridica desde 19 hasta

Obra en calidad de Representante Legal de **LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS** NIT. 860.002.400-2

REPÚBLICA DE COLOMBIA NOTARÍA 35 CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

MARÍA ÁNGELA BEATRIZ SANÍN POSADA

NOTARIA TREINTA Y CINCO (35) EN PROPIEDAD

CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

Clm/

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

Scanned with CamScanner

Ca54292617

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

ACTA DE REPARTO NOTARIAL
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

TIPO DE REPARTO	Ordinario, Quinta Categoria
ENTIDAD OBLIGADA	
NOMBRE:	LA PREVISORA S.A. COMPAÃ'Ã-A DE SEGUROS
CORREO:	leydy.mojica@previsora.gov.co, repartonotarial@previsora.gov.co,osman.pineros@previsora.gov.co
DIRECCION:	Calle 57 # 9 - 07
SOLICITUD	
FECHA:	2025-06-12 09:11:31
ACTOS:	00000409 - PODER POR ESCRITURA PUBLICA
OBSERVACIONES:	Se diligencia campos que no tenen relaciÃ'n con el tramite solicitado.
INTERVINIENTES	
NOMBRE / CEDULA:	LA PREVISORA SA COMPAÃ'IA DE SEGUROS
CORREO:	
REPARTO	
ACTA DE REPARTO	62980
FECHA:	2025-06-12 10:30:26
NOTARIA:	TREINTA Y CINCO BOGOTA
CATEGORIA DE REPARTO:	Ordinario, Quinta Categoria
HASH:	cb5c90597b64ac05f07332e66f5ee5d
DESCRIPCIÓN	
DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA - BOGOTA
MUNICIPIO:	BOGOTÃ
DIRECCIÓN:	calle 57 #9-07
CUANTIA:	0
UNIDADES:	1
MATRICULAS:	50C-00015365

La anterior información fue generada por el Sistema Integrado de Servicios y Gestión de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Se expide en Bogotá, D.C., a 2025-06-12.

CARLOS ENRIQUE MELENJE HURTADO
Director de Administración Notarial

Verificar en sistema
https://servicios.supernotariado.gov.co/gdf/acta_reparto/cb5c90597b64ac05f07332e66f5ee5d.pdf

Ca54292617 3

NOTARIA 35 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

16-04-25

Scanned with CamScanner

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	ECONOMIA DERECHO Y SOCIEDAD S A S
Sigla:	ED&S S A S
Nit:	900422908 8 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal:	Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	02079059
Fecha de matrícula:	23 de marzo de 2011
Último año renovado:	2025
Fecha de renovación:	5 de junio de 2025
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Ak 9 115 06 Of 1004
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	informacion.mh@gmail.com
Teléfono comercial 1:	3212253498
Teléfono comercial 2:	No reportó.
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Ak 9 115 06 Of 1004
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación:	informacion.mh@gmail.com
Teléfono para notificación 1:	3212253498
Teléfono para notificación 2:	No reportó.
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Mario Fernando Avila Cristancho

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 1113 del 16 de marzo de 2011 de Notaría 73 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de marzo de 2011, con el No. 01463264 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada ECONOMIA DERECHO Y SOCIEDAD S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

El Objeto Social consagrado en los estatutos sociales quedará así: OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá por objeto social, desarrollar por intermedio de sus socios y de sus dependientes, la prestación de los servicios propios de los mismos y de las actividades relacionadas con la ciencia de la economía, finanzas y derecho, realizando actividades jurídicas, consultoría profesional, asesoramiento empresaria y en materia de gestión y demás actividades lícitas. La sociedad tiene por objeto principal el desarrollo de las siguientes actividades por intermedio de sus socios y sus dependientes: 1.Asesorías jurídicas. 2. Asesoramiento y representación jurídica. 3. Prestar apoyo y asistencia jurídica y legal en todo tipo de áreas del derecho directamente o a través de sus abogados socios, asociados, abogados consultores, o subcontratados así mismo, cuando las circunstancias de asesoría o asistencia integral se requiera, incluir en sus servicios materias técnicas, económicas, contables y financieras entre otras, para ser dados con el apoyo de los especialistas respectivos. 4. Ejercer la representación judicial, extrajudicial, corporativa o administrativa. 5. Gestionar actividades relacionadas con la capacitación en materia jurídica, ciencias humanas, económicas, financiera, técnicas y todas las demás áreas del conocimiento que se estimen convenientes, por medio de la prestación de servicios de educación informal, asesoría educativa, formación académica y demás formas de capacitación no formal, tales como talleres, seminarios,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

conferencias, cursos, programas académicos, grupos de investigación, diplomados, entre otros, en los términos establecidos por la normatividad vigente en la materia, tanto de manera virtual, sincrónica y asincrónica, como presencial, orientados a actualizar, perfeccionar, complementar, renovar o profundizar conocimientos y habilidades, teóricas, técnicas y prácticas, procurando emplear para ello los recursos tecnológicos más modernos y actualizados de los que se disponga. 6. Gestionar actividades para sí, sus socios o terceros de planta asociados o externos todo tipo de negocios, servicios de proyectos de carácter o naturaleza jurídica o legal frente a personas o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, naturales o jurídicas. 7. Prestación de servicios de asesoría y/o consultoría para personas o entidades públicas o privadas. 8. Realizar actividades de investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales, jurídicas, económicas, humanas, y demás ramas del conocimiento en general, a efectos de lo cual podrá desarrollar y enfocarse en todos los campos del conocimiento que estime convenientes. 9. Elaboración de conceptos, ensayos en materia financiera, económica o de derecho para entidades públicas, privadas, nacionales, extranjeras, personas naturales y/o jurídicas. 10. Análisis técnicos de consultoría profesional. 11. Celebrar y ejecutar contratos, operaciones y/o todos los negocios que sean necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y los servicios que propone ofrecer y demás actividades lícitas. 12. Compra y enajenación de cartera. 13. La sociedad podrá adquirir, conservar, enajenar, gravar, administrar, recibir o dar en arrendamiento o a cualquier otro titulo, toda clase de bienes inmuebles o muebles, corporales o incorporales. 14. Intervenir como acreedora o como deudora, en operaciones de crédito propias, dando o recibiendo las garantías necesarias en cada caso. 15. Formar parte de otras sociedades cuyas actividades faciliten el cumplimiento de su objeto social, en las cuales se propongan o promuevan actividades complementarias, semejantes o accesorias o que sean de conveniencia general para sus socios. 16. Incorporar, fusionar, absorber o liquidar las empresas descritas en el literal anterior. 17. Investigación y desarrollo experimental en economía, derecho y finanzas, así como redacción de publicaciones y traducciones de obras y artículos especializados. 18. Asesoramiento y gestión en economía. 19. Realizar operaciones de tesorería incluyendo las inversiones temporales de mercado ya sean estas representadas en renta fija o variable. 20. Celebrar toda clase de negocios y operaciones con entidades bancarias y crédito. Y todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para desarrollar su

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

objeto social 21. Dar o tomar especies en mutuo, depósito, comodato con o sin intereses, efectuar toda clase de inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales - 22. La sociedad podrá disponer la inversión de sus tondos o disponibilidades en bienes muebles e inmuebles que produzcan rendimiento periódico o renta más o menos fija: En bonos, papeles, cédulas y cualquier otro valor bursátil o no bursátil. 23. Asesorar y desarrollar estudios sobre conflictos y problemáticas sociales, económicas y culturales. 24. Realizar análisis y estudios sobre las condiciones económicas, sociales, culturales y jurídicas para la inversión extranjera en Colombia. 25. Realizar estudios y prestar asesorías sobre el desarrollo de tratados de libre comercio, tratados económicos y tratados en general. 26. Actuar como representantes de personas nacionales o extranjeras en Colombia o en el exterior. 27. Celebrar y ejecutar contratos o todos los negocios para el cabal cumplimiento de su objeto social y los servicios que propone ofrecer además de lo anterior en desarrollo de los actos y contratos propios de su objeto social, la compañía. 28. Comercializar servicios y productos a nivel nacional e internacional. 29. Participar como socio o accionista, promover la creación, administrar, guiar o negociar la constitución de compañías o entidades de cualquier naturaleza, por conducto de su representante legal o agentes designados bajo su propia responsabilidad para tal fin 30. Invertir en capitales y acciones de cualquier compañía. 31. Promover y establecer almacenes, bodegas, agencias, comprar cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles, rurales o urbanos, arrendados, venderlos, grabarlos o pignorarlos. 32. En garantía de sus propias obligaciones, la compañía puede explotar marcas comerciales, nombres comerciales, patentes de invención o cualquier tipo de bienes, siempre que se relacionen con el objeto social. 33. Girar, aceptar, endosar, asegurar y negociar en general todo tipo de títulos valores y recibirlos en pago. 34. Participar en licitaciones públicas y privadas o en contrataciones directas. 35. Suscribir contratos de préstamo, seguros, de transporte, de cuentas por participación o contratos de índole administrativa comercial, comercial o civil, necesarios para el desarrollo y cumplimiento del objeto social principal 36. Promover, fundar y adquirir establecimientos, almacenes, depósitos o agencias 37. Adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, rurales o urbanos; arrendarlos, gravarlos y darlos en garantía de sus propias obligaciones 38. Explotar marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier otro bien incorporal, siempre que sean afines al objeto principal. 39. Celebrar y ejecutar

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

en general todos los actos, contratos, preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores, los que se relaciones con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y los que sean conducentes al buen logro de sus fines sociales. La sociedad podrá garantizar obligaciones personales de los socios y de terceros a través de su representante legal y en particular dar en garantía a los bancos de la ciudad o del país cualquier bien inmueble o inmueble de propiedad de la sociedad. 40. Transformarse en otro tipo legal de sociedad o fusionarse con otra u otras sociedades. Todas estas actividades se podrán desarrollar directamente por medio de la sociedad, o a través de sus socios o profesionales asociados, consultores o empleados, y tanto para personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, individuales o conjuntas. Razón del desarrollo de su objeto, la sociedad podrá realizar todos los actos y contratos necesarios, tales como, pero sin limitarse a ellos: Comprar vender bienes muebles e inmuebles, tomarlos o darlos en arrendamiento, hipoteca, prenda, anticresis, leasing, fiducia etc.; dar o recibir dinero y bienes a cualquier título, celebrar contratos de mandato, representaciones y agencias, otorgar y recibir garantías, negociar títulos valores, celebrar contratos de asociación, Joint Ventures, consorcios, uniones temporales, promesas de sociedades futuras o cualquier forma de asociación con o sin dar lugar a creación de nuevas personas jurídicas, disponer de cuentas corrientes, de ahorro, depósitos de dinero o de títulos valores e inversiones en entidades financieras o comerciales de Colombia y del exterior; adquirir acciones y hacer aportes en otras sociedades; y, de manera general cualquier tipo de acto o contrato que se considere necesario para el cabal desarrollo del objeto social. Es necesario dejar en claro que las anteriores actividades son sólo enunciativas y no taxativas, y que la sociedad podrá desarrollar cualquier otra actividad licita.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $100.000.000,00
No. de acciones	: 5.000,00
Valor nominal	: $20.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : $50.000.000,00
No. de acciones : 2.500,00
Valor nominal : $20.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $50.000.000,00
No. de acciones : 2.500,00
Valor nominal : $20.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo del gerente pudiendo ser una persona natural o jurídica, accionista o no, que podrá ser reemplazado por un suplente, designado por la Asamblea General de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por un gerente quien es el representante legal, no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal en desarrollo de sus funciones, podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Dentro de las funciones del gerente (representante legal) de la sociedad estarán las siguientes: 1. Administrarla,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

representarla judicial y extrajudicialmente. 2. Convocar a reuniones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva si la hubiere, cuando lo juzgue necesario. 3. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la asamblea general de accionistas y de la junta directiva, si hubiere esta última. 4. Celebrar y ejecutar los actos y contratos que tiendan al cumplimiento del objeto social. 5. Preparar los presupuestos anuales, los planes de acción y programas de inversión, así como los estudios económicos de la sociedad, y someterlos a consideración de la junta directiva, si hubiere tal. 6. Presentar a la asamblea general de accionistas, conjuntamente con la junta directiva, si la hubiere, informes anuales sobre su gestión y sobre los sistemas, medidas e innovaciones que estime convenientes para el mejoramiento de la empresa social y rendir las demás cuentas e informes que le exija la asamblea general de accionistas o la junta directiva si la hubiere. 7. Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación le corresponda y resolver sobre sus renuncias, permisos, encargos y vacaciones. 8. Delegar en otros empleados de la sociedad aquellas funciones suyas cuya delegación no prohíba la ley. 9. Las demás que, por corresponder a la naturaleza de su cargo y a las disposiciones legales aplicables, se establezcan en los estatutos sociales. 10. Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales que en nombre de la sociedad, la representen en juicio o fuera de él, y delegarles si fuera el caso las facultades que a bien tenga, previa autorización de la asamblea general. 11. Mantener a la asamblea general permanente y detalladamente informada de los negocios os sociales y suministrarle todos los datos que ésta solicite; 12. Velar porque todos los empleados y trabajadores de la empresa cumplan rigurosamente con sus obligaciones; y vigilar todas las dependencias; 13. Determinar las sumas que se destinen para los fondos de prestaciones sociales impuestos, deméritos y para la defensa de los activos de la compañía; 14. Decidir qué acciones judiciales deben iniciarse o adelantarse y otorgar los poderes correspondientes, así como para que pueda designar apoderados e generales de la compañía, dentro o fuera del país, señalando la extensión de los respectivos mandatos; 15. Ejercer todas las demás funciones señaladas en estos estatutos y las necesarias o convenientes para el cumplimiento de los negocios sociales que no estén expresamente atribuidos a la asamblea general de accionistas; 16. Ejercer las funciones que le deleguen la asamblea general de accionistas, y en general cumplir todas las funciones inherentes al cargo de acuerdo con la ley y los presentes estatutos. 17 representar la sociedad y usar la firma social. 18. Velar por el correcto

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

funcionamiento de la tesorería y del departamento contable. 19. Elaborar el plan de organización técnica y administrativa. Suplente del representante legal. El representante legal de la sociedad podrá tener un suplente designado por la asamblea general de accionistas. Facultades del suplente del representante legal el suplente del , representante legal, tendrá las mismas facultades que el representante legal, en ; cualquier caso en que el representante legal no pueda ejercer sus facultades.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 01 del 5 de junio de 2025, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 6 de junio de 2025 con el No. 03263857 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Tania Marcela Malely Hernandez Guzman	C.C. No. 52152307

Por Acta No. 02-2025 del 16 de enero de 2025, de Accionista Único, inscrita en esta Cámara de Comercio el 16 de enero de 2025 con el No. 03196920 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Suplente	Claudia Patricia Ospina Buitrago	C.C. No. 51821366

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
Acta del 21 de febrero de 2023 de la Accionista Único	02940416 del 2 de marzo de 2023 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6910
Actividad secundaria Código CIIU: 7220

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.049.846.027
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 6910

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 31 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 6 de junio de 2025. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 6 de junio de 2025 Hora: 13:45:09
Recibo No. AA25991483
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A259914838FDAD

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Edys Tutelas <tutelas@edys-sas.com>

1- CONTESTACIÓN 2026-00010-00 ANTHONY JOSE ANDRADE POLO

1 mensaje

Edys Tutelas <tutelas@edys-sas.com> 23 de enero de 2026 a las 11:07 p.m.
Para: sycgestionjuridica@gmail.com

SEÑORES
JUZGADO SÉPTIMO (7o) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA

Radicado: 08001-33-33-007-2026-00010-00
Accionante: ANTHONY JOSE ANDRADE POLO
Accionada: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Asunto: CONTESTACIÓN A ACCIÓN DE TUTELA - AUSENCIA DE ACCIÓN U OMISIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS POR PARTE DE PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Bogotá, 23 de enero de 2026

Respetado Juez

TANIA MARCELA MALELY HERNANDEZ GUZMAN, identificada como aparece al final del escrito, actuando como apoderada judicial de La Previsora Compañía de Seguros S.A., identificada con NIT No. 860.002.400-2, representada legal, judicial y extrajudicialmente por la doctora Leydy Viviana Mojica Peña, identificada con cédula de ciudadanía No. 63.511.668, quien otorgó poder mediante la escritura pública No. 510 del 17 de junio de 2025, protocolizada en la Notaría 35 del Círculo de Bogotá D.C., en ejercicio del derecho de contradicción y defensa de mi representada, me permito, dar respuesta del amparo invocado en los siguientes términos:

Cordialmente,

TANIA MARCELA MALELY HERNANDEZ GUZMAN,

Representante legal de Economía Derecho y Sociedad S.A.S

C.C. No. 52.152.307

T.P. No. 102.221 del Consejo Superior de la Judicatura

Correo Electrónico: tutelas@edys-sas.com

2 archivos adjuntos

1- CONTESTACIÓN 2026-00010-00 ANTHONY JOSE ANDRADE POLO.pdf
157K

Poder general de representación .pdf
1471K